איני והא רבי ינאי יזיף ופרע שאני רבי ינאי דניחא להו לעניים דכמה א] דמשהי (א) מעשי ומייתי להו ת״ר [א] ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה סבר רבי חייא בר אבא למימר לא שנא לדבר הרשות ולא שנא לדבר מצוה אמר ליה רב אמי הכי אמר רבי יוחנן לא שנו אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה מדאמר ר׳ אסי אמר ר׳ יוחנן עובד כוכבים [ב] שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת עד שלא נשתקע שם בעליה אסור לשנותה משנשתקע שם בעליה מותר לשנותה למאי אילימא לדבר הרשות מאי איריא עובד כוכבים אפילו ישראל נמי אלא לדבר מצוה וטעמא (א) דעובד כוכבים הוא דפעי אבל ישראל דלא פעי שפיר דמי שעוזרק טייעא ° אינדב שרגא לבי כנישתא דרב יהודה שנייה רחבא ואיקפד ב] רבא איכא דאמרי שנייה רבא ואיקפד רחבא וא״ד שנייה חזני דפומבדיתא ואיקפד רחבא ואיקפד רבה מאן דשנייה סבר דלא שכיח ומאן דאיקפד סבר זמנין דמקרי ואתי: **מתני׳** [ג] הגוסס והיוצא ליהרג [ג] לא נידר ולא נערך [ג] ר׳ חנינא בן עקביא אומר נערך ג] מפני שדמיו קצובין רבי יוסי אומר [ד] נודר ומעריך ומקדיש ואם הזיק חייב ד]: **גמ׳** בשלמא גוסס לא נידר דלאו בר דמים הוא ולא נערך דלאו בר העמדה והערכה הוא אלא יוצא ליהרג בשלמא לא נידר דלאו בר דמים הוא אלא לא נערך אמאי ה] לא [ו] דתניא מנין היוצא ליהרג ואמר ו] ערכי עלי שלא אמר כלום ת״ל [1] כל חרם לא יפדה יכול אפילו קודם שנגמר דינו תלמוד לומר מן האדם ולא כל האדם ולרבי חנינא בן עקביא דאמר נערך מפני שדמיו קצובין האי כל חרם מאי עביד ליה ז] לכדתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר לפי שמצינו למומתים בידי שמים שנותנין ממון ומתכפר להם שנאמר [2] אם כופר יושת עליו יכול אף בידי אדם כן תלמוד לומר ח] כל חרם לא יפדה אין לי אלא מיתות חמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה מיתות קלות שניתנה שגגתן לכפרה מנין תלמוד לומר כל חרם: רבי יוסי אומר נודר ומעריך כו׳: ותנא קמא מי קאמר דלא ט] אלא בנודר ומעריך ומקדיש כ״ע לא פליגי כי פליגי באם הזיק תנא קמא סבר אם הזיק אינו חייב בתשלומין ורבי יוסי סבר אם הזיק חייב בתשלומין במאי קמיפלגי אמר רב יוסף (ב) במלוה על פה גובה מן היורשין קמיפלגי תנא קמא סבר מלוה על פה אינו גובה מן היורשין ורבי יוסי סבר [ה] מלוה על פה גובה מן היורשין י] רבא אמר דכ״ע מלוה על פה אינו גובה מן היורשין והכא (ו) במלוה יא] כתובה בתורה קמיפלגי תנא קמא סבר מלוה כתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא ורבי יוסי סבר ככתובה בשטר דמיא ואיכא דמתני לה אהא (ז) היוצא ליהרג הוא שחבל באחרים חייב אחרים שחבלו בו פטורין רבי שמעון בן אלעזר אומר אף הוא אם חבל באחרים פטור שלא ניתן לחזרת עמידת בית דין

מכלל

רבי ינאי. גבאי הוה ויזיף מעות הצדקה לצורכו ופרע: **דכמה** יב] **דמשהי.** רבי ינאי דלית ליה זוזי למפרע ניחא להו לעניים: **דמעשה.** רבי ינאי לצידורא ואמר דלית ליה מעות לחלק לעניים וכופה אותם לצדקה ואיכא רווחא לעניים: **מנורה.** כמשמעה: **נר.** קרוישו״ל של כסף או של זהב: **מדאמר ר׳ אסי כו׳.** כלומר מדנקט ר׳ אסי עובד כוכבים דפעי וצועק למה שניתס יג] ממה שנתתי מכלל דישראל דלא פעי שרי לשנויי לדבר מצוה דאי בישראל אסור ל״ל למנקט עובד כוכבים: **שלא נשתקע שם בעליה.** ממנה שעדיין אומרים זו היא מנורה נדבתו של פלוני עובד כוכבים: **אסור לשנותה.** דפעי: **ולמאי.** קאמר ר׳ אסי דאסור לשנותה אילימא כו׳: **שעוזרק.** עובד כוכבים היה: **לא שכיח.** שעוזרק במתא דליפעי שסוחר היה ומחזר בעיירות: **מתני׳ הגוסס והיוצא ליהרג כו׳.** מפרש בגמרא טעמא: **ר״ח בן עקביא.** איוצא ליהרג פליג אבל בגוסס מודה דכתיב (ויקרא כז) והעמיד והעריך אותו וגוסס לאו בר העמדה והערכה הוא ח): **שדמיו קצובין.** בפרשת ערכין אבל יד] אנודר מודה דהא כנמכר בשוק בעי למשיימיה וזה אינו נמכר בשוק כלומר שאין אדם קונהו ויפסיד מעותיו: **נודר ומעריך כו׳.** ובגמרא מפרש מאי קא אתי ר׳ יוסי למימר הא ת״ק לא אמר אינו נודר שאם אמר דמי פלוני עלי יפטר דהא לא נידר קאמר: **גמ׳ אלא לא נערך אמאי לא.** הרי דמיו קצובין: **כל חרם לא יפדה.** מי שהוא ראוי ליחרם וליהרג אינו בכלל פדיון: **למומתין בידי שמים.** כגון האי דכתיב השור יסקל וגם בעליו יומת והך מיתה ליכא למימר בידי אדם דהא אמרי׳ בפ״ק דסנהדרין (טו:) מות יומת המכה רוצח הוא ט) על רציחתו אתה הורגו ואי אתה הורגו על רציחת שורו: **שלא ניתנה שגגתן לכפרה.** כגון מגדף ומקלל אביו דאם עשה בשוגג אינו בקרבן ולא בגלות: **מיתות קלות.** כלומר דקלות להך מילתא שניתנה שגגתן לכפרה כגון רוצח דשגגתו גולה ועובד ע״ז ומחלל שבת ובא על הערוה דשגגתו חטאת: **כולי עלמא לא פליגי.** דודאי נדרו נדר והקדישו הקדש ומעריך את אחרים דהא בר דעה הוא: **מלוה על פה.** כגון זה שהזיק ולא עמד בדין על כך קודם למיתה (ב): **תשלומי נזק** כתובין בתורה ומדאורייתא משעבד ליה בעל כרחיה: **ואיכא דמתני לה.** להא דרב יוסף ורבה: **חייב.** דבר דעה הוא: **פטורין.** דאין לו דמים ועומד הוא ליחבל וכל הנך טו] (ג) איכא ליהרג בדיני ישראל קאמר:

לחזרת

העיר דוקא טז] ומחוץ לעיר אסור לשנותה (אבל לצורכי העיר מותרין) בגבאי מיירי ובהאי טעמא יש ליישב דאמרי׳ בריש שור שנגח (ב״ק דף לו:) (חנן בישא) [ההוא גברא] דתקע (להההוא גברא) [לחבריה דא״ל] הב ליה פלגא דזוזא אמר הואיל ופלגא דזוזא הוא לא בעינא ניתביה לעניים הדר אמר איזיל ואברי ביה נפשאי אמר [ליה] רב יוסף כבר זכו בה עניים ויש לתמוה היאך היה יכול לחזור בו אפי׳ לא זכו בה עניים והאמרן בפ״ק דר״ה (דף ו.) בפיך זו צדקה אלא י״ל שהיה רוצה ללוותה ולשנותה ולפורעה לאחר זמן וקא״ל רב יוסף שבאת לידו והוא גבאי ואסור לשנותה א״נ י״ל שהיה סבור דאפי׳ צדקה ליתא הואיל ולא תפסי בה יז] וקמ״ל רב יוסף דזכו בה עניים כמו מעמד שלשתן י):

יא) **עד** שלא באתה ליד גבאי מותר לשנותה. רבינו ברוך פירש מותר לשנותה ממש למצוה אחרת ואם נדר אדם סלע לצדקה לעניים יכול לעשות ממנו מצוה אחרת כל כמה דלא אתאי ליד גבאי אבל ליתנה לשנותה לא משמע כן כך מצאתי כתוב בתוספות הר״ר משה מאוירא מכתיבת אחיו ופירש לא משמע לשנותה למצוה אחרת דלעיל קאמר מותר לשנותה בין יח] הוא בין אחר היינו ללוותה ותו מדאמר והא רבי ינאי יזיף משמע דללוותה קאמר הילכך נראה לומר דללוותה קאמר אבל לשנותה ודאי אסור כי נמי לא באתה ליד גבאי אבל ללוותה קאמר ומשבאת ליד גבאי אסור ללוותה והא דקאמר פ״ק דב״ב (דף ח:) רשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי היינו ברשות בני העיר אבל גבאי עצמו אסור ואומר ר״י דהתם רשאין לשנותה שלא לדבר מצוה רק שיהא צרכי צבור ויש ליזהר מללוות מעות צדקה העיר משבאתה ליד גבאי ואפי׳ ברשות הקהל נמי כיון שאין זה צורכי צבור. כך מצאתי כתוב:

אילימא לדבר הרשות מאי איריא עובד כוכבים אפילו ישראל נמי. הכי נמי מצי למימר מאי איריא לא נשתקע שם בעליה אפי׳ נשתקע נמי יט]: **מנין** ליוצא ליהרג ואמר ערכי עלי שלא אמר כלום. ומשום דליתא בדמים ליכא למעוטי דהא איתרבו לעיל (דף ג.) מנוול ומוכה שחין: **כי** פליגי באם הזיק. ובאם הקדיש לא פליגי שמיד שהקדיש חל הקדש ולא דמיא למלוה אבל יש להקשות אמאי לא פליגי באם נדר והעריך וי״ל דנקט הזיק משום דקתני כ] חיוב בתשלומין (משום) [אהזיק] משמע דאהזיק לחודיה פליגי ובנודר ומעריך שמא יחול מיד כא] כב] אבל גובה מן היורשין ונודר ומעריך איצטריך דס״ד הואיל ואינו נידר ונערך נודר ומעריך נמי אינו קמ״ל דנודר ומעריך ומקדיש כשאר בני אדם:

מיתיבי

עין משפט נר מצוה

סז א מיי׳ פ״ח מהל׳ מתנות עניים הל׳ו טוש״ע יו״ד סי׳ רנט סעי׳ ג [וברב אלפס ב״ב פ״א דף קנח:]
סח ב מיי׳ שם הלכה ז׳:
סט ג מיי׳ פ״א מהל׳ ערכין הלי״ג:
ע ד מיי׳ שם הלכה י״ד:
עא ה מיי׳ פי״א מהל׳ מלוה ולוה הל״ד טוש״ע חו״מ סי׳ קז סעי׳ א:

תורה אור השלם

1. כָּל חֵרֶם אֲשֶׁר יָחֳרַם מִן הָאָדָם לֹא יִפָּדֶה מוֹת יוּמָת: ויקרא כז כט
2. אִם כֹּפֶר יוּשַׁת עָלָיו וְנָתַן פִּדְיֹן נַפְשׁוֹ כְּכֹל אֲשֶׁר יוּשַׁת עָלָיו: שמות כא ל

גליון הש״ס

גמ׳ אינדב שרגא. עי׳ ב״ב דף ח ע״א תוס׳ ד״ה יתיב:

לעזי רש״י

קרוישו״ל. מנורה (של נר יחידי).

שינויי נוסחאות

א] דכמה דמשתהי מעשה ומייתי (ש״מ), **ב]** ואיקפד רבה איכא (ש״מ), **ג]** במשנה שבמשניות איתא מפני שדמיו קצובין אבל אינו נידר מפני שאין דמיו קצובין, קצובין אבל לא נידר מפני שאין דמיו קצובין (ש״מ), **ד]** חייב בתשלומין (ש״מ), **ה]** תיבת לא נמחק (ש״מ), **ו]** צ״ל ואמר אחד ערכו עלי כ״א בכתובות, (ש״מ), **ז]** ליה מבעי ליה לכדתניא (ש״מ), **ח]** תיבת כל נמחק (ש״מ), **ט]** דלא ס״א נודר ומעריך ומקדיש לא נידר קתני לא נערך קתני אלא (ש״מ), **י]** רבה אמר (ש״מ), **יא]** במלוה הכתובה בתורה קמיפלגי ת״ק סבר מלוה הכתובה בתורה לאו כו׳ ור״י סבר מלוה הכתובה בתורה ככתובה כו׳ (ש״מ), **יב]** דכמה דמשתהי (ש״מ), **יג]** בס״א: מה., **יד]** צ״ל אנידר, **טו]** הנך יוצא ליהרג (ש״מ), **טז]** נ״א דוקא מחוץ לעיר אסור כו׳ אבל לצורכי העיר מותרין ובגבאי וכו׳, **יז]** וקא״ל (צ״ק), **יח]** לעצמו בין לאחר והיינו (צ״ק), **יט]** נמי אסור לשנותה לדבר הרשות (ש״מ), **כ]** חייב בתשלומין דמשמע אהזיק לחודיה (ש״מ), **כא]** מיד. נ״א ונגבה מן היורשין ונודר ומעריך איצטריך דס״ד (ש״מ), **כב]** נ״א ולהכי וגי׳ צ״ק והכל],

שיטה מקובצת

מותר. עי׳ רשב״א סי׳ תרי״ז: **כי פליגי באם הזיק.** גליון. וא״ת ואמאי לא קאמר דפליגי בנודר ומעריך בפלוגתא דמלוה על פה וי״ל משום דר׳ יוסי הזכיר בדבריו חיוב תשלומין משמע דפליגי רבנן עליה אבל בנודר ומעריך לא איירי מתני׳ בחיוב היורשין ואפילו ר׳ יוסי לא קאמר אלא בנודר ומעריך וחל נדרו וערכו ואם יוכל ישלם בחייו. לשון הרא״ש ז״ל:

מסורת הש״ס

א) [חולין קלג:], **ב)** [תוספתא פ״א ה״ב], **ג)** [כתובות לז:], **ד)** כתובות לז:, **ה)** [לקמן כ. ב״ק קד:] ב״ב מב. קנז. קעה: בכורות מח: קדושין יג:, **ו)** [לקמן כ. קדושין כט: בכורות מח. מט:], **ז)** [תוספתא דב״ק פ״ט ה״ה], **ח)** [לעיל ד סוע״א], **ט)** [במדבר לה], **י)** [וע״ע תוס׳ ב״ק לו: ד״ה יד], **יא)** שייך לע״א,

הגהות הב״ח

(א) גמ׳ מְעַשה ומייתי להו: **(ב)** רש״י ד״ה מלוה וכו׳ למיתה הס״ד ואח״כ מ״ה מלוה כתובה בתורה תשלומי נזק: **(ג)** ד״ה פטורין וכו׳ וכל הנך איצא ליהרג:

מוסף רש״י

שדמיו קצובין. בתורה לפי שנים, ולא דמי לאומר דמיו עלי, דדמים אין לו אבל ערך יש לו (כתובות לז:). **מלוה על פה אינו גובה מן היורשין.** דשיעבודא לאו דאורייתא, וכ״ש מן הלקוחות, אבל מלוה בשטר הוא עצמו שיעבדו, דכתב ליה כל נכסיי דאית לי אחראין לשטרא דנן (קדושין יג:). **לאו ככתובה בשטר דמיא.** ואינו גובה ממשועבדים (קדושין כט:).

רבינו גרשום

והא ר׳ ינאי. דהוה גבאי יזיף לעצמו ופרע אע״ג דבאת לידו: **דכמה דמישתהי.** שאינו יכול לפורעה ואין בכיס צדקה מעשה לציבורא דליתבו ביה צדקה ומייתי להו לעניים יותר ממה שהוא חייב לכיס והוי הנאה לעניים ולבסוף היה פורעה אבל איניש אחרינא אסור לשנותה מאחר שבאת ליד גבאי: **מנורה.** פמוט: **לא שנא לדבר מצוה.** אפי׳ לפדיון שבויים: **עד שלא נשתקע שם בעליה.** שאם ישאל אדם נכרי מי הקדישה ואומרין זו מנורה של פלוני: **אפי׳ ישראל נמי.** כל זמן שלא נשתקע שם בעליה אסור לשנותה: **וטעמא דעובד כוכבים.** כי לא נשתקע שמו ממנה דאסור לשנותה אפי׳ לדבר מצוה דעובד כוכבים [מיפעא פעי] כשאינו רואה אותה צועק ואומר היכן [היא] מנורה שהקדשתי: [**שעיזרק טייעא.** גוי סוחר]: **שנייה רחבה.** לדבר מצוה קודם דנשתקע ממנה שמו: **דהא לא שכיח.** שהולך תדיר לסחורתו ולא חזי לה ולא פעי ודמי כמי שנשתקע שמו ממנה: **זימנין דמיקרי ואתי.** ולא חזי לה ופעי: [**דלאו בר העמדה והערכה.** שאינו יכול לעמוד שהוא כמת וכתיב והעמיד והעריך]: **כל חרם לא יפדה.** כלומר כל שעומד ליהרג לא יפדה ערכו שאינו נערך: ולר׳ **חנינא דאמר נערך.** אפי׳ לאחר גמר דין: **לפי שדמיו קצובין.** בתורה לפי שנים שיש לו: **שנותנין ממון ומתכפר להן.** שנאמר השור יסקל וגם בעליו יומת מיתה בידי שמים וסמיך ליה אם כופר יושת עליו אלמא אית להו פדיון למומתין בידי שמים: [ת״ל **כל חרם לא יפדה.** מי שעומד לחרם ליהרג אין לו פדיון: **מיתות** חמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה כמו מגדף ומכה אביו ואמו: **מיתות קלות שניתנה שגגתן לכפרה.** כל שאר חייבי מיתות בית דין] ת״ל **כל חרם.** מרבה הני והני: [**ות״ק מי קאמר דלא.** מי קאמר דאינו נודר מעריך ומקדיש: **אלא בהני לא פליגי אלא באם הזיק פליגי**]: **מלוה על פה.** דנזקין הן כמלוה על פה דלא הוי כתוב גמור הכתוב בשטר: [מלוה הכתובה בתורה דנזק הכתוב בתורה: **ככתובה בשטר דמיא.** וגובה מן היורשין]: **ואיכא דמתני** להא דר׳ יוסף דאמר במלוה ע״פ גובה כו׳ אהא היוצא ליהרג: **שלא ניתן לחזרת עמידת ב״ד.** שהואיל ונגמר דינו ליהרג אין חוזרין ומביאין אותו לפני ב״ד בשביל שחבל לפי שאין מענין את דינו אלא מאחר שנגמר דינו ליהרג [לאלתר] יהרג משום צער בעלי חיים: